

1502815-22.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Estelionato
Magistrado: Augusto Antonini
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 28ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/12/2022
...

Contudo, entendo tratar-se de um furto mediante fraude, e não de um de estelionato.

Isso porque, conforme entendimento doutrinário prevalente, a diferença entre estelionato e furto mediante fraude é a de que, naquele, a pessoa enganada voluntariamente se despoja de seus bens, tendo consciência que eles estão saindo de seu patrimônio e ingressando na esfera de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
28ª Vara Criminal
Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

1502815-22.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502815-22.2022.8.26.0228 - Controle nº 211/22
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO SEBASTIÃO RODRIGUES

VISTOS, etc.

RICARDO SEBASTIÃO RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal, porque, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 17:00 horas, na Rua Sabará, nº 320, Consolação, nesta capital, obteve para si vantagem ilícita consistente em R\$ 3.008,00 (três mil e oito reais), em prejuízo de Mateus Perito, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante meio fraudulento.

Foi admitido o ingresso da empresa "Ifood" como Assistente de Acusação.

A denúncia foi recebida e o réu citado. Apresentou defesa preliminar por meio de defensora pública.

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça e o Assistente de Acusação pronunciaram-se pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que o Dr. Defensor Público pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas e na ausência de dolo.

É o relatório. DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

Ouvido em juízo, o réu negou a imputação que lhe é feita, aduzindo que se encontrava trabalhando como entregador de comida na data dos fatos, quando parou com sua motocicleta para "mexer no GPS de seu telefone", à espera de uma solicitação de entrega. Nesse momento, foi abordado e preso por policiais civis, pelo fato de sua motocicleta se encontrar sem placa, os quais o acusaram injustamente do estelionato narrado na denúncia, que não praticou. Portava em sua mochila uma "máquina de cobrança", cujo visor não se encontrava quebrado. Ao tomarem conhecimento de seus antecedentes criminais, disseram-lhe: "É você mesmo". Jogaram água na sua máquina e forjaram o flagrante. Não recebeu qualquer solicitação de entrega. Sequer teve contato com a vítima.

E as demais provas produzidas durante a instrução processual mostraram-se suficientes a embasar um decreto condenatório quanto ao delito de furto mediante fraude.

Com efeito, a vítima Mateus Perito relatou ao magistrado ter solicitado comida pelo aplicativo "Ifood". Cerca de quarenta minutos após essa solicitação, recebeu uma ligação telefônica noticiando que o entregador havia caído de bicicleta e que outro faria a entrega pelo custo de mais oito reais. Passados mais cerca de quinze minutos, recebeu nova ligação do "Ifood", que confirmava aquele novo custo de oito reais e que o pedido estaria a caminho. Foi quando o entregador chegou, entregou-lhe a comida solicitada e lhe forneceu uma máquina de cobrança via débito, cuja tela estava quebrada, o que impediu o declarante de ver o valor cobrado. Digitou sua senha e posteriormente notou que o valor efetivamente cobrado naquela transação foi de 3.008 reais. Tal entregador estava sozinho e não viu um suposto comparsa. Foi ressarcido daquele prejuízo pela empresa Ifood cerca de um mês depois.

Os policiais civis Luciano e Valter, por sua vez, explicaram que passavam com a viatura policial pelo local dos fatos, quando se depararam com o réu com uma caixa do "Ifood" em atitude suspeita e parado na frente de um prédio. Abordaram-no e apreenderam em seu poder uma máquina com o visor quebrado, com a qual havia cobrado da vítima um valor a maior. Um outro rapaz que se encontrava na esquina nesse momento correu em fuga e não foi encontrado.

Identificaram o ofendido na parte interna daquele prédio, que lhes disse que o réu havia acabado de lhe cobrar mais de três mil reais com aquela máquina com o visor quebrado, o que o impediu de ver o quanto estava sendo cobrado, cujo extrato exibiu-lhes. Também contou que o acusado lhe havia exibido o valor de oito reais por tal cobrança no aparelho celular do agente. Explicaram que essa cobrança com o visor quebrado consiste em uma fraude já conhecida nos meios policiais. Não participaram da investigação posteriormente realizada, razão pela qual não souberam dizer quem foi o favorecido naquele pagamento a maior. Ouviram do denunciado a confissão informal de autoria, que porém negou estar acompanhado de um suposto comparsa. A motocicleta que se encontrava na posse de Ricardo estava sem placa, mas não era produto de crime. Não conheciam o réu e a vítima até a data dos fatos. Valter reconheceu o denunciado em juízo com 100% de certeza.

E essa foi toda a prova oral produzida durante a instrução processual, que revela a autoria, mas de um crime de furto qualificado pela fraude.

Realmente, diante das versões judiciais apresentadas pela vítima Mateus e pelos policiais civis Luciano e Valter, corroboradas pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 09/10, ficou comprovado que o denunciado, atuando como entregador de comida pela empresa "Ifood", exibiu à vítima uma máquina de cobrança com o visor quebrado, de forma a omitir propositadamente o valor de 3.008 reais que havia ali digitado, quando ainda exibiu um espelho falso em seu celular ao ofendido, no valor correto de 08 reais, de forma a ludibriá-lo, o que fez com digitasse a sua senha em cartão de débito, só posteriormente vindo a notar que os tais 3.008 reais foram debitados de sua conta.

A versão judicial do acusado no sentido de que se encontrava trabalhando como entregador de comida na data dos fatos e que parou com sua motocicleta para "mexer no GPS de seu telefone" à espera de uma solicitação de entrega, exato momento em que foi abordado e preso por policiais civis pelo exclusivo fato de sua motocicleta se encontrar sem placa, os quais o acusaram injustamente do estelionato narrado na denúncia, que não praticou, é evasiva e inverossímil, contrariando frontalmente os depoimentos das três pessoas arroladas na denúncia, além de não ter sido demonstrada pela Defesa por qualquer meio de prova, que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 156 do CPP.

Registre-se a idoneidade e credibilidade da prova oral produzida pela acusação, pois realizada por pessoas que sequer conheciam o acusado até a data dos fatos, tal como todos eles admitiram ao magistrado, do que se conclui que não teriam qualquer razão para injustamente incriminá-lo, criando contra Ricardo Sebastião Rodrigues uma estória fantasiosa.

E o réu tem contra si duas condenações penais definitivas, por roubo e receptação, sendo reincidente e de maus antecedentes, o que sugere teria mesmo aptidão moral para a prática dos fatos narrados na denúncia.

Afasta-se, pois, as teses de insuficiência de provas e ausência de dolo.

Contudo, entendo tratar-se de um furto mediante fraude, e não de um de estelionato.

Isso porque, conforme entendimento doutrinário prevalente, a diferença entre estelionato e furto mediante fraude é a de que, naquele, a pessoa enganada voluntariamente se despoja de seus bens, tendo consciência que eles estão saindo de seu patrimônio e ingressando na esfera de disponibilidade do autor, ao passo que, neste, a fraude ilude a vigilância do ofendido, que, por isso, não tem conhecimento de que o objeto material está saindo da esfera de seu patrimônio e ingressando na disponibilidade do sujeito ativo.

Ora, de acordo com os fatos narrados na denúncia, o réu ludibriou o ofendido com o espelho de seu aparelho celular, em que aparecia falsamente uma cobrança de 08 reais, bem como com a utilização de uma máquina de cobrança que tinha o visor propositadamente quebrado, de modo a impedir a vítima de visualizar a real cobrança de 3.008 reais, que saíram de sua conta sem que assim pretendesse.

Nesse sentido a bem fundamentada petição do Assistente de Acusação de fls. 34/45, que ainda aponta jurisprudência e doutrina nesse sentido, mais precisamente a fls. 42/44.

Ressalte-se a desnecessidade de se adotar o procedimento previsto no art. 384 do CPP, pois a fraude que caracteriza o estelionato foi plenamente narrada na denúncia, tratando-se da mesma fraude que tipifica a subtração prevista no art.

155, § 4º, inciso II, do Código Penal, o que garantiu a ampla defesa do acusado, que se defende dos fatos ali narrados e não da capitulação formulada pelo Ministério Público.

É o caso, portanto, de mera aplicação do disposto no art. 383 do CPP.

E o furto se consumou, pois, tal como explicou o ofendido ao magistrado, só foi ressarcido daquele prejuízo de 3.008 reais um mês depois, e ainda assim pela empresa Ifood, e não pelo denunciado, que portanto teve a posse tranquila da res.

Quanto ao pedido do Assistente de Acusação para que seja reconhecido o furto qualificado e tipificado no art. 155, § 4º-B, do Código Penal, entendo ainda não estar consolidado o entendimento de que uma mera máquina de cobrança pudesse ser o "dispositivo eletrônico" ali exigido.

A materialidade decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/08) e do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09/10).

Assim, diante da desclassificação ora operada, que comprovou exclusivamente a autoria e a materialidade de um crime de furto mediante fraude, a parcial procedência da pretensão punitiva é de rigor.

Passo a fixar a pena.

Conforme certidão acostada a fls. 175/177, o réu tem contra si duas condenações penais definitivas, por roubo e receptação, cujo trânsito em julgado mais recente é datado de 03 de novembro de 2.020, portanto ainda dentro do lapso temporal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Desta forma, tal condenação mais recente funcionará como a circunstância agravante da reincidência, ao passo que a outra, mais antiga, servirá como a circunstância judicial dos maus antecedentes.

E por ser reincidente e não ser de pequeno valor a quantia subtraída, é incabível a aplicação do benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

Assim, frente àqueles maus antecedentes e com fundamento no art. 59, caput, do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, diante da circunstância agravante da reincidência, aumento-a em mais 1/6 (um sexto), elevando-a a 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 12 (doze) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno essa pena definitiva.

Atento à situação econômica do acusado, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de CONDENAR RICARDO SEBASTIÃO RODRIGUES, Rg. nº 53.640.888-9-SSP/SP, filho de Darcio Rodrigues e Gabriela Sebastião, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 12 (doze) dias-multa, fixado o dia-multa em seu valor unitário mínimo.

Não obstante a pena privativa de liberdade ora aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, mas a se considerar a reincidência e os maus antecedentes do acusado, decorrentes de duas condenações penais definitivas por roubo e receptação, o que revela ousadia e personalidade voltada para o crime, é incabível o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Pelas mesmas razões desfavoráveis, principalmente em face de sua reincidência e maus antecedentes, decorrentes de duas condenações recentes, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena, em consonância ao disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e não permito que recorra dessa sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Condene o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 1.608/03, observando-se os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, posto que com os interesses patrocinados por defensor público.

Por fim, tendo em vista o pedido formulado pelo Ministério Público no aditamento da denúncia de fls. 178, com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP, fixo, para a reparação dos danos causados à Empresa Ifood, o valor mínimo de R\$ 3.008,00 (três mil e oito reais), devidamente atualizados monetariamente, inclusive com a incidência de juros de mora, contados a partir da data em que a empresa Ifood ressarcir a vítima e até a data do efetivo pagamento.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de dezembro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito